

Nr. 80 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Reichsenteignungsgesetzes. 18. Januar 1935

R 43 II/1526, S. 151–180 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Das geltende Enteignungsrecht ist völlig zersplittert und unübersichtlich. Ein allgemeines Reichsenteignungsgesetz besteht nicht. Die Voraussetzungen der Enteignung und das Verfahren richten sich grundsätzlich nach den Enteignungsgesetzen der Länder. Diese stammen fast durchweg aus einer Zeit, in der die heutigen Bedürfnisse für eine Inanspruchnahme von Grund und Boden aus Gründen des gemeinen Wohles noch nicht vorausgesehen werden konnten². Sie weisen zudem untereinander erhebliche Abweichungen auf, so daß ihre Anwendung zu großen Schwierigkeiten führt, wenn sich ein Enteignungsvorhaben über das Gebiet mehrerer Länder erstreckt. In immer steigendem Maße hat sich im Laufe der letzten Jahre das Bedürfnis gezeigt, für Enteignungsvorhaben, an denen das Reich interessiert ist, Sonderbestimmungen zu schaffen, die ein vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren ermöglichen. Da es aber an allgemeinen reichsrechtlichen Vorschriften für das Enteignungsverfahren fehlte, solche Vorschriften auch nicht für jeden Verwaltungszweig gesondert geschaffen werden konnten, mußten sich die bisherigen reichsrechtlichen Enteignungsvorschriften darauf beschränken, die Voraussetzungen für bestimmte Gruppen von Enteignungsfällen, z.B. für Zwecke der Reichsbahn³, für den Bau der Kraftfahrbahnen⁴ u.ä., zu regeln und durch Einzelbestimmungen, z.B. durch die Zulassung der sofortigen Inbesitznahme der benötigten Grundstücke, die Durchführung des Unternehmens zu beschleunigen. Im übrigen richtet sich aber auch in diesen Fällen das Enteignungsverfahren nach den örtlich in Frage kommenden Landesrechten. Eine Vereinheitlichung des Enteignungsrechts für das ganze Reich ist sowohl zur Vereinfachung der Verwaltung wie aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten. Sie soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf geschaffen werden. Die Leitgedanken dieses Gesetzentwurfs sind:

- 1.

Anpassung des Enteignungsrechts an die geänderten Verhältnisse und an die Rechtsauffassung des nationalsozialistischen Staates;

- 2.

Konzentration bei Entscheidung über die Zulässigkeit der Enteignung;

- 3.

¹ Auch überliefert in: R 3001/10699, Bl. 31–53; R 41/857. Die Hauptüberlieferung des RIM hat sich nicht erhalten. – Der GesEntw. mit Begründung ging sämtlichen Reichsministern, dem StdF, der Hauptverwaltung der DRG und dem GISt. mit der Bitte zu, etwaige Änderungswünsche bis 28. 2. 35 mitzuteilen; R 43 II/1526, S. 117–196. Das RIM hatte die Entwurfsarbeiten am 8. 3. 34 mit dem Ersuchen an die Länderregierungen eingeleitet, eine erschöpfende Übersicht über das geltende Landesenteignungsrecht vorzulegen, indem es auf das dringende Bedürfnis verwies, „mit möglichster Beschleunigung das Enteignungsrecht für das ganze Reich zu vereinheitlichen“; ebd. S. 113.

² An wichtigsten Gesetzen waren in Kraft: Für Preußen das *Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum* vom 11. 6. 1874 (PrGS S. 221); für Bayern das *Gesetz über die Zwangsabtretung von Grundeigentum für öffentl. Zwecke* vom 17. 11. 1837 i. d.F. vom 8. 5. 18 (Bay. GVBl. 1918 S. 289); für Sachsen das *EnteignungsG* vom 24. 6. 02 (Sächs. GVBl. S. 153); für Thüringen das *EnteignungsG* vom 18. 4. 21 (Thür. Ges.-Slg. S. 149); für Württemberg das *Gesetz über die Zwangsenteignung von Grundstücken* vom 20. 12. 1888 (Württ. Reg.-Bl. S. 446); für Baden das *EnteignungsG* vom 26. 6. 1899 (Bad. GVBl. S. 359). Zur Rechtsentwicklung bis 1933 vgl. Franz WIEACKER, Bericht über die Enteignungsgesetzgebung, in: AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT III/7, S. 553–558.

³ § 38 des *ReichsbahnG* vom 13. 3. 30 (RGrBl. II S. 359).

⁴ §§ 19ff. des *Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“* vom 27. 6. 33 (RGrBl. II S. 509); vgl. ARH I/1, Nrr. 156 P. 4, 166 P. 6. Zur Entwicklung der Enteignungsgesetzgebung nach der Machtergreifung s. WIEACKER (o. Anm. 2) S. 558–563.

im übrigen Dezentralisation, Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens.

Die *Stellung des Nationalsozialismus zum Problem der Enteignung* ergibt sich einmal aus dem den neuen Staat beherrschenden Grundsatz: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“, sodann daraus, daß der Nationalsozialismus auf dem Boden des Privateigentums steht. Hieraus folgt, daß der Staat in der Lage sein muß, soweit das gemeine Wohl es erfordert, Privateigentum zu entziehen oder zu beschränken. Wer aber sein rechtmäßig erworbenes Privateigentum aus Gründen des gemeinen Wohles der Gesamtheit zur Verfügung stellen muß, soll hierdurch nicht eine Sonderbelastung gegenüber den anderen Volksgenossen erfahren, sondern soll angemessen entschädigt werden. Diese Grundauffassung ist dem Entwurf in einem Vorspruch vorangestellt. In diesem ist zugleich bestimmt, daß die Enteignung von Grund und Boden nicht mehr Sache der Länder, sondern Aufgabe des Reichs ist⁵.

Nur mit der *Enteignung von Grund und Boden*, einschließlich der dem Grundeigentum im § 1 Abs. 2 gleichgestellten dinglichen und persönlichen Rechte, beschäftigt sich der Entwurf. Sein Gegenstand ist also die sog. klassische Enteignung, wie sie durchweg bisher Gegenstand der Enteignungsgesetzgebung der Länder war. Maßgebend hierfür sind praktische Erwägungen. Als Gegenstand der Enteignung kommt fast ausschließlich das Grundeigentum in Frage. Nur ganz ausnahmsweise hat die bisherige Gesetzgebung auch die Enteignung beweglicher Sachen zugelassen (z. B. Gesetz über Enteignungen und Entschädigungen aus Anlaß des Friedensvertrages vom 31. August 1919, Reichsgesetzbl. S. 1527; bayerisches Gesetz über die Enteignung zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit vom 1. August 1933, GVBl. S. 217). In dem System des Enteignungsgesetzes mit seinen ins einzelne geregelten Vorschriften über Planfeststellungs-, Entschädigungs- und Enteignungsverfahren würden Vorschriften über die Enteignung beweglicher Sachen einen Fremdkörper bilden. Ein Bedürfnis für eine solche Enteignung wird zudem nur ganz selten bestehen und kann dann durch Sondergesetze geregelt werden, die den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen können. Aus denselben Gründen ist davon abgesehen worden, in den Entwurf Vorschriften über die Enteignung von Sachgesamtheiten, z.B. von Unternehmungen, aufzunehmen. Auch solche Vorschriften müssen, wenn sie gelegentlich erforderlich werden (vgl. z.B. § 16 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 15. Dezember 1933, Reichsgesetzbl. I S. 1077⁶), einer Sonderregelung Vorbehalten bleiben.

Die Voraussetzungen der Enteignung des Grundeigentums und das hierbei zu beobachtende Verfahren regelt der Entwurf *einheitlich für das ganze Reich und für alle wesentlichen in Betracht kommenden Enteignungsfälle*. Mit seinem Inkrafttreten werden daher grundsätzlich alle die Enteignung von Grundeigentum regelnden *Gesetze der Länder* außer Kraft treten. Ausnahmen sollen nur für die im § 69 Abs. 2 Nr. 6 bezeichneten landesrechtlichen Spezialvorschriften⁷ gelten. Eine Aufnahme der zahlreichen hier in Frage kommenden Einzelbestimmungen in den vorliegenden Gesetzentwurf würde diesen stark belasten und unübersichtlich machen, da für jedes Gebiet zahlreiche Sondervorschriften erforderlich wären, um den besonderen Verhältnissen gerecht zu werden. Auch diese Sondervorschriften werden im weiteren Zuge der Verwaltungsreform für das ganze Reich vereinheitlicht werden, wenn für die hier in Frage kommenden Verwaltungszweige einheitli-

⁵ Der Entwurf der Präambel lautete: „Die Enteignung des Grund und Bodens aus Gründen des gemeinen Wohles ist Aufgabe des Reichs. Nach nationalsozialistischer Grundauffassung hat jeder Volksgenosse seinen Vorteil gegenüber der Gesamtheit zurückzustellen. Auf der anderen Seite hat aber die Gesamtheit denjenigen angemessen zu entschädigen, der ihr sein rechtmäßig erworbenes Privateigentum aus Gründen des gemeinen Wohles zur Verfügung stellen muß. Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, [...]“ R 43 II/1526, S. 119. Zur „völkischen Bindung“ des Eigentums im Nationalsozialismus vgl. auch die Sammlung offiziöser Äußerungen, welche die Volkswirtschaftl. und Statist. Abt. der RBk hierzu am 25. 7. 35 erstellte: R 2501/6797, Bl. 114–117.

⁶ S. ARH I/2, Nr. 274 P. 20.

⁷ Ausgenommen von der Aufhebung sollte danach das Landesrecht auf den Gebieten des Siedlungs- und Wohnungswesens, der Fluchtlinienfestsetzung, der Umlegung (Flurbereinigung), der wasserrechtlichen Beschränkungen, des Bergbaus sowie des Natur- und Denkmalschutzes sein.

ches Reichsrecht geschaffen wird. Auf dem Gebiete des *Reichsrechts* ist für Sonderenteignungsbestimmungen, wie sie bisher reichsrechtlich für einzelne Verwaltungszweige bestanden, grundsätzlich neben dem neuen Gesetz kein Raum mehr. Die Gründe, die seinerzeit für die Schaffung dieser Sonderbestimmungen maßgebend waren, nämlich insbesondere Beschleunigung des Verfahrens und Vereinfachung gegenüber den verschiedenen Landesgesetzen, bestehen nicht mehr, nachdem durch den vorliegenden Gesetzentwurf das Verfahren in einer Weise vereinfacht und beschleunigt wird, die auch den Interessen der Sonderverwaltungen, bei denen Enteignung häufig erforderlich werden, besonders der Reichsbahn und der Reichsautobahnen, in vollem Umfange Rechnung trägt. Nach § 69 des Entwurfs sollen daher fast sämtliche reichsrechtlichen Sonderbestimmungen über die Enteignung außer Kraft treten. Aufrechterhalten sind lediglich die Enteignungsbestimmungen des Reichssiedlungsgesetzes vom 11. August 1919 (Reichsgesetzbl. S. 1429), der Verordnung zur Behebung der dringendsten Wohnungsnot vom 9. Dezember 1919 (Reichsgesetzbl. S. 1968) und der vorstädtischen Kleinsiedlung (Verordnung vom 6. Oktober 1931, 4. Teil Kap. II, Reichsgesetzbl. I S. 537, 552). Diese Vorschriften enthalten Sonderbestimmungen, die von dem sonst üblichen Enteignungsrecht im Interesse der Siedlungs- und Wohnungspolitik grundsätzlich abweichen. Insbesondere ist zum Teil die Höhe der Entschädigung erheblich niedriger bemessen, das Verfahren ist auf äußerste abgekürzt und entbehrt des sonst für Enteignungen notwendigen Rechtsschutzes, die Enteignung von Moor- und Ödland ist davon abhängig, daß der Eigentümer nicht binnen bestimmter Frist den Boden selbst kultiviert u.ä. Diese Vorschriften fallen aus dem Rahmen eines allgemeinen Reichsenteignungsgesetzes heraus. Sie als Sonderbestimmungen in einen besonderen Abschnitt des Reichsenteignungsgesetzes zu übernehmen, empfiehlt sich nicht, da dieses Gesetz auf lange Dauer berechnet ist, die Bestimmungen über Siedlung und Wohnungsbau aber noch ihrer grundsätzlichen Neuordnung harren. Es kann Vorbehalten bleiben, nach dieser Neuordnung die dann für die Dauer notwendigen Sonderbestimmungen über die Enteignung als Ergänzung zu dem vorliegenden Gesetz an dieses anzupassen, wozu die Ermächtigung im § 70⁸ die Handhabe gibt. Die Vereinheitlichung des Enteignungsrechts für das ganze Reich und für die meisten Verwaltungszweige macht es erforderlich, die *Entscheidung über die Zulässigkeit der Enteignung* im Einzelfall in eine Hand zu legen. Der Staatshoheitsakt der Verleihung des Entscheidungsrechts war früher ein Recht der Krone. Seit dem Umsturz des Jahres 1918 ist in den Ländern das Enteignungsrecht im allgemeinen von den Landesregierungen verliehen worden. Soweit reichsrechtliche Vorschriften in Frage kommen, z.B. bei Enteignungen für Zwecke der Reichsbahn, der Reichswasserstraßen und der Luftfahrt, stellt der Reichspräsident (jetzt der Führer und Reichskanzler) die Zulässigkeit der Enteignung fest. Bei der großen Zahl der Fälle, in denen unter den jetzigen Verhältnissen Grundeigentum aus Gründen des gemeinen Wohles in Anspruch genommen werden muß, ist es nicht angebracht, das Staatsoberhaupt mit der Verleihung des Enteignungsrechts zu belasten⁹. Andererseits ist es aber auch nicht möglich, diese Befugnisse zu dezentralisieren und sie etwa den Mittelbehörden zu übertragen. Allerdings erscheint ein Teil der Enteignungen auch für den Außenstehenden zwangsläufig, z.B. Bahnbauten, Anlage von Kanälen u. ä. In der großen Zahl der übrigen Fälle aber sind die Außenstehenden der Meinung, daß das Unternehmen an anderer Stelle oder in anderer Form, jedenfalls in einer Art und Weise ausgeführt werden kann, die ihr Grundeigentum

⁸ Allgemeine Ermächtigung des RIM, „die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die Übergangsbestimmungen“ zu erlassen.

⁹ Neben diesem Satz ein Fragezeichen von der Hand MR Wiensteins. Am 6. 2. 35 brachte Wienstein durch Rückfrage bei der Präsidialkanzlei in Erfahrung, daß der StSPrkei Meissner nach Vortrag bei Hitler den RIM mittlerweile dessen Auffassung hatte wissen lassen, „daß die Enteignungsanordnung grundsätzlich Sache des Führers und Reichskanzlers sei, der jedoch dieses Recht der Ausübung noch übertragen könne. Vorbehalten wolle sich der Führer und Reichskanzler dieses Recht auf den Gebieten der Landesverteidigung, der Luftfahrt, der Reichsbahn, der Wasserstraßen und der Autostraßen“; R 43 II/1526, S. 199. Da sich absehen ließ, daß Hitler seine Enteignungsprärogative vorzugsweise an die Chiefs der Sonderverwaltungen delegieren würde (RKrM, RLuM, RVM, GIStr.), mußte das – nachstehend näher begründete – Hauptanliegen des RIM, die Enteignungsbefugnis in der Spitze der allgemeinen und inneren Verwaltung zu zentralisieren, also bei sich selbst, schon zu diesem Zeitpunkt als gescheitert gelten.

unberührt läßt. Für jeden Grundeigentümer ist die Erhaltung seines Grund und Bodens von größter Wichtigkeit, und er ist ohne weiteres geneigt, hierfür bis zum letzten zu kämpfen. Um von vornherein ein Gegengewicht gegen den Abwehrwillen der betroffenen Eigentümer zu schaffen, muß daher die Verleihung der Enteignungsbefugnis mit einem höchsten Maß von Staatsautorität ausgerüstet werden. Die Zulässigkeit der Enteignung kann infolgedessen nur von einer Zentralbehörde festgestellt werden. Hierfür sprechen auch noch eine Reihe weiterer Gründe. Bei den meisten Enteignungsvorhaben müssen ohnehin die Zentralinstanzen beteiligt werden. Dies gilt besonders für alle größeren Bauvorhaben des Reichs. In diesen Fällen können die Reichsressorts nicht darauf angewiesen sein, bei der Mittelinstanz die Zulässigkeit der Enteignung nachzusuchen. Selbst wenn man vorschreiben wollte, daß die Mittelbehörden Enteignungsanträgen der obersten Reichsbehörden ohne weiteres zu entsprechen hätten, würden nicht alle Bedenken ausgeräumt sein. Denn häufig sind bei solchen Enteignungsvorhaben mehrere Verwaltungszweige beteiligt. Etwaige Interessengegensätze zwischen ihnen können nicht durch eine Mittelinstanz, sondern nur durch eine oberste Reichsbehörde ausgeglichen werden. Bei anderen Enteignungsvorhaben, besonders bei solchen der Energiewirtschaft, vermag die Mittelbehörde nicht zu prüfen, ob das Vorhaben im Rahmen der Wirtschaftspolitik des Reichs zu begrüßen ist. Ferner kann sich auch nur bei einer Zentralbehörde eine einheitliche Praxis für die grundlegende Frage bilden, in welchen Fällen enteignet werden darf. Der Schutz des Privateigentums erfordert es, daß die Entscheidung über seine Entziehung oder Beschränkung nach großen und grundsätzlichen Gesichtspunkten getroffen wird. Die Entscheidung muß daher in der Hand einer Stelle liegen, die einen Überblick über das Ganze hat und in der Lage ist, ohne Rücksicht auf begrenzte örtliche Interessen die notwendige einheitliche Handhabung der Staatsgewalt zu gewährleisten. Dies ist auch deshalb umso notwendiger, als gegen die Entscheidung der Mittelinstanz eine Beschwerde nicht vorgesehen werden könnte, da in diesem Stadium des Verfahrens die Eigentümer und die sonstigen von der Enteignung Betroffenen in sehr vielen Fällen noch nicht bekannt sein werden. Eine nicht anfechtbare Entscheidung, die bei einer vorher noch gar nicht zu übersehenden Zahl von Personen zu Eingriffen in das Eigentum führt, muß aber von einer Stelle erlassen werden, die von allen Betroffenen als autoritativ anzuerkennen ist.

Alle diese Gründe lassen es geboten erscheinen, die Entscheidung über die Zulässigkeit der Enteignung in die Hand einer obersten Reichsbehörde zu legen. Da Enteignungen in allen Zweigen der Verwaltung erforderlich werden, ist die berufene Stelle der *Reichsminister des Innern* als der Minister, zu dessen Geschäftsbereich die allgemeinen Fragen der Verwaltung des Reichs gehören und der, da er ressortmäßig an den Enteignungsvorhaben als solchen im allgemeinen nicht interessiert ist, am besten in der Lage ist, etwaige sachliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Ressorts auszugleichen (§ 3).

Während der Entwurf so den Erlaß der Enteignungsanordnung in allen Fällen in eine Hand legt, muß das Verfahren selbst von dem Grundsatz der *Dezentralisation* beherrscht sein. Enteignungssachen können nicht aufgrund von Akten und Plänen, sondern nur aus Kenntnis der Örtlichkeit und mit praktischem Blick entscheiden werden. Je näher die entscheidende Behörde den örtlichen Verhältnissen steht, desto zweckmäßiger, schneller und billiger wird sich das Verfahren erledigen. Es wird daher grundsätzlich die untere Verwaltungsbehörde des Bezirks, in dem das von der Enteignung betroffene Grundeigentum liegt, als Enteignungsbehörde tätig zu werden haben. Daraus ergibt sich, daß als Beschwerdeinstanz grundsätzlich die höhere Verwaltungsbehörde zu bestimmen sein wird. Eine Dezentralisation auch der Beschwerdeentscheidung ist schon um deswillen angebracht, damit das Reichsministerium des Innern, das bei anderer Regelung Beschwerdeinstanz werden müßte, nicht mit Aufgaben der Einzelverwaltung belastet wird, die bei einem zweckmäßigen Aufbau der Verwaltung nicht zur Tätigkeit der Ministerien gehören dürfen. Selbstverständlich darf die Dezentralisation der Beschwerdeentscheidung nicht dazu führen, daß die Einheitlichkeit der Verwaltungspraxis in Enteignungssachen im Reich gefährdet wird. Dem kann dadurch begegnet werden, daß der Reichsminister des Innern allgemeine Richtlinien für die Handhabung des Gesetzes aufstellt, soweit

sich hierfür ein Bedürfnis herausstellt. Die notwendige Einheitlichkeit des Verfahrens wird auch dadurch gefördert, daß die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Maßnahmen der höheren Verwaltungsbehörde in Enteignungssachen nicht an die obersten Landesbehörden, sondern an den Reichsminister des Innern gehen soll (§ 66 Abs. 2). Da sich die Gestaltung des künftigen Behördenaufbaues im Reich zur Zeit noch nicht übersehen läßt¹⁰, hat der Entwurf davon abgesehen, selbst zu bestimmen, welche Behörden Enteignungsbehörde und Beschwerdebehörde sein sollen. Die Bestimmung ist vielmehr der Durchführungsverordnung vorbehalten (vgl. § 70). Hierdurch wird auf der einen Seite verhindert, daß nach der Festlegung des Behördenaufbaues im Reich das Reichsenteignungsgesetz selbst wieder geändert werden muß. Auf der anderen Seite wird hierdurch die Möglichkeit geschaffen, für die Übergangszeit den gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen und für die Länder, in denen die untere Verwaltungsbehörde zur Zeit aus sachlichen Gründen nicht die geeignete Stelle zur Durchführung von Enteignungsverfahren ist, die höhere Verwaltungsbehörde als Enteignungsbehörde zu bestimmen.

Die für die Allgemeinheit wichtigste Frage der Enteignung ist die *Bemessung der Höhe der Entschädigung*. Als Grundgedanke hierfür hat der schon oben aufgestellte Satz zu gelten, daß derjenige, der sein rechtmäßig erworbenes Privateigentum der Gesamtheit aus Gründen des gemeinen Wohles zur Verfügung stellen muß, hierdurch nicht mit einem Sonderopfer gegenüber den anderen Volksgenossen belastet werden darf, sondern angemessen zu entschädigen ist. Als angemessen ist eine Entschädigung zu bezeichnen, die den Enteigneten so stellt, daß er gegenüber anderen Volksgenossen weder Vorteile noch Nachteile von der Enteignung hat. Spekulationsgewinne, die durch die Aussicht auf Durchführung des Unternehmens erzielt werden könnten, sind auszuschließen. Diese Grundsätze sind bereits in der bisherigen Rechtsprechung, besonders zu den Entschädigungsbestimmungen des preußischen Enteignungsgesetzes, entwickelt worden. Sie haben auch in einer Reihe von Enteignungsgesetzen der anderen Länder, z.B. im bayerischen, sächsischen und thüringischen Enteignungsgesetz, ihren Niederschlag gefunden. Die §§ 13 ff. des Entwurfs, die die Höhe der Entschädigung regeln, entsprechen daher im wesentlichen den bisherigen landesrechtlichen Entschädigungsvorschriften. Für den Umfang der Entschädigung kann nur der objektive Wert zugrunde gelegt werden. Der Entwurf bezeichnet diesen Wert als *gemeinen Wert* und läßt ihn in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 2 des Reichsbewertungsgesetzes¹¹ durch den Preis bestimmt werden, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der Liebhaberwert, den der Gegenstand für den Eigentümer oder einen Interessenten hat, bleibt also bei der Bemessung der Entschädigung außer Betracht. Wertänderungen, die durch die Aussicht auf die Durchführung des Unternehmens entstanden sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Inwieweit dem Eigentümer neben dem gemeinen Wert des enteigneten Gegenstandes sonstige Vermögensschäden zu ersetzen sind, ist in den Landesgesetzen verschieden geregelt. Nach thüringischem Recht wird z. B. dem Enteigneten jeder Vermögensschaden ersetzt, während das preußische Recht den Ersatz des sonstigen Vermögensschadens überhaupt nicht kennt und nicht einmal die Umzugskosten erstatten läßt. Die preußische Praxis hat sich aber schon der thüringischen Regelung angenähert. Jeden Vermögensschaden, insbesondere auch durch Verlegung des Geschäftsbetriebs entgangenen Gewinn, dem Enteigneten zu ersetzen, würde mit dem Grundsatz nicht vereinbar sein, daß die Rechte des Einzelnen den öffentlichen Interessen nachzustehen haben. Angemessen erscheint aber eine mittlere Lösung dergestalt, daß dem Enteigneten die Aufwendungen ersetzt werden, die er infolge der Enteignung zu machen hat. Dazu gehören z.B. in erster Linie die Kosten für die Verlegung der Wohnung und des Geschäftsbetriebs sowie die Kosten für die Einrichtung des Geschäftsbetriebs an anderer Stelle u. ä. In Abweichung von bisherigen landesrechtlichen Vorschriften soll der Schaden, der durch die Verwendung des enteigneten Gegenstandes für das Unternehmen entsteht, z.B. Störung von Entwässerungsan-

¹⁰ Zu den (schließlich ergebnislosen) Ansätzen zur Neuordnung der Reichsmittelinstanz vgl. Dok. Nrr. 134 und 135.

¹¹ Vom 16. 10. 34 (RGBl. I S. 1035); s. Dok. Nr. 23 P. 1, bes. Anm. 4, 15.

lagen, Immissionen von Rauch u.ä., nicht mehr im Entschädigungsverfahren festgestellt werden. Der Eigentümer, dessen Grundbesitz zufällig durch die Enteignung in Anspruch genommen wird, steht hinsichtlich dieser Schäden regelmäßig nicht anders da, als der unmittelbar angrenzende Nachbar, der von dem Enteignungsverfahren nicht berührt, aber von diesen Nachteilen in gleichem Maße betroffen wird. Die rechtliche Gleichstellung beider ist geboten. Wohl aber soll der Enteignungsberechtigte gehalten sein, im Rahmen des § 8 die Einrichtungen herzustellen, die zur Beseitigung solcher Nachteile erforderlich sind. [...] ¹²

Als *Art der Entschädigung* ist für den Normalfall die *Zahlung von Geld* das Gegebene. Regelmäßig wird die Geldentschädigung in einer Summe zu zahlen sein. In manchen Fällen, namentlich bei Enteignungsvorhaben der öffentlichen Hand, wird es jedoch zur Erleichterung der Finanzierung des Unternehmens wünschenswert sein, die Entschädigung nicht in einem Betrage zu zahlen, sondern ihre Zahlung auf längere Zeit zu verteilen. Der Entwurf (§ 12 Abs. 2) gestattet es daher, auf Antrag des Enteignungsberechtigten die Geldentschädigung in wiederkehrenden Leistungen festzusetzen, wenn hierdurch die Durchführung des Unternehmens erleichtert wird. Voraussetzung hierfür muß aber sein, daß durch die Zahlung in Raten die Lage des Enteignungsberechtigten nicht unbillig erschwert wird. – Neben der Geldentschädigung war schon in einer Reihe älterer Enteignungsgesetze Naturalentschädigung für zulässig erklärt. Praktisch kommt hier nur die *Entschädigung in Land* in Frage. Dieser Art der Entschädigung kommt unter den heutigen Verhältnissen besondere Bedeutung zu. Der nationalsozialistische Staat hat es sich zur Hauptaufgabe gestellt, die Verbundenheit von Blut und Boden zu stärken. Mit diesem Ziele wäre es völlig unvereinbar, etwa den Bauern, dessen Erbhof enteignet werden muß, mit einer Geldentschädigung abzuspeisen. Auch in anderen Fällen kann die Entschädigung in Land zweckmäßig sein und die Ausführung des Enteignungsvorhabens erleichtern. Der Entwurf (§ 12 Abs. 1, 3) läßt daher die Landzuteilung grundsätzlich wahlweise neben der Zahlung von Geld als Entschädigungsart zu. Er schreibt sie für den Fall zwingend vor, daß zu einem Erbhof gehörende Grundstück[e] für das Unternehmen in Anspruch genommen werden und der dem Bauern verbleibende Restbesitz die Eigenschaft eines Erbhofes verlieren würde. Ob die Voraussetzung hierfür vorliegt, ist von den Anerbenbehörden ¹³ zu entscheiden. In anderen Fällen kann auf Antrag des Enteignungsberechtigten oder des Grundeigentümers Ersatz in Land gewährt werden. Bei der Entscheidung hierüber werden die Verhältnisse des Einzelfalles nach billigem Ermessen abzuwägen sein. [...] Über die Frage, ob und in welchem Umfange als Entschädigung Land zugeteilt wird, entscheidet ausschließlich die Enteignungsbehörde und auf Beschwerde die zur Entscheidung über die Beschwerde zuständige Behörde. Im Rechtswege können die Beteiligten nur die Gewährung, Erhöhung oder Minderung einer zusätzlichen Geldentschädigung verlangen (§ 38 Abs. 2). Diese Regelung ist deshalb geboten, weil Zweckmäßigkeit und Umfang einer Landzuteilung nur im Verwaltungsverfahren entschieden werden können und für eine Beurteilung in einem gerichtlichen Verfahren ungeeignet sind. – Schwierigkeiten können sich u.U. ergeben, wenn neben der Landzuteilung eine Geldentschädigung gewährt wird und diese aus einem der Gründe des § 40 zu hinterlegen ist ¹⁴. Für die dann im Verteilungsverfahren notwendige Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten lassen sich bindende Rechtssätze, die alle denkbaren Fälle treffen, nicht aufstellen. Aus diesem Grunde gibt § 43 Abs. 2 für solche Fälle dem Richter die allgemeine Richtschnur, nach billigem Ermessen eine Regelung zu treffen, die den begründeten Ansprüchen der Beteiligten am besten gerecht wird. Dem Richter liegt hier eine rechtschöpferische Tätigkeit in ähnlicher Weise ob, wie sie § 56 des Reichserbhofgesetzes als Auslegungsregel für dieses Gesetz vorgesehen hat. –

¹² Betrifft Teilenteignungen und Zeitpunkt für die Entschädigungsbemessung.

¹³ D. h. den Behörden, die in Zweifelsfällen über die bauerliche Erbfolge nach dem *ReichserbhofG* vom 29. 9. 33 (RGBL. I S. 685) entschieden, in letzter Instanz die Anerbengerichte; s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3, bes. Anm. 4.

¹⁴ Nach § 40 sollte die Entschädigungssumme hinterlegt werden, (1) wenn die Person des Entschädigungsberechtigten nicht feststand oder mehrere konkurrierende Ansprüche erst gegeneinander auszugleichen waren, (2) bei Überlastung des Grundstücks mit Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden, (3) wenn ein Fideikommißgut oder ein Teil davon enteignet wurde, (4) wenn der Enteignungsberechtigte gegen die Höhe der Entschädigung Klage einreichte.

In manchen Fällen wird das zuzuteilende Ersatzland von vornherein verfügbar sein, z.B. wenn der Enteignungsberechtigte selbst den Antrag auf Festsetzung der Entschädigung in Land mit Rücksicht darauf stellt, daß er geeignetes Ersatzland besitzt. In anderen Fällen wird dagegen Ersatzland nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen und auch nicht freihändig zu angemessenen Bedingungen zu erwerben sein. Für diese Fälle muß, namentlich im Hinblick auf die für die Entschädigung von Erbhofbesitz zwingend vorgeschriebene Landentschädigung, die *Enteignung des benötigten Ersatzlandes* möglich sein. Diese Möglichkeit ist durch § 2 des Entwurfs geschaffen. Auch hier werden die landwirtschaftlichen Betriebe besonders geschützt. Bei Enteignungsvorhaben, die die Inanspruchnahme umfangreichen Grundbesitzes notwendig machen, kann es zweckmäßig sein, die benötigten Grundstücke im *Umlegungsverfahren* auszuscheiden. In Anlehnung an § 9b des Reichsautobahngesetzes enthält § 63 die hierzu erforderlichen Bestimmungen.

Für das *Enteignungsverfahren* hat sich in den letzten Jahren immer mehr das Bedürfnis nach Vereinfachung und Beschleunigung gezeigt. In Preußen ist bereits durch Gesetz vom 26. Juli 1922 (Gesetzsamml. S. 211) ein vereinfachtes Enteignungsverfahren zugelassen worden, das Abkürzung von Fristen, Verbindung von Entschädigungs- und Enteignungsbeschluß, gegebenenfalls auch Verbindung dieser Beschlüsse mit dem Planfeststellungsbeschluß sowie die vorläufige Besitzeinweisung nach dem Planfeststellungsbeschluß vorsieht. Diese Grundsätze haben späteren Gesetzen als Muster gedient. Namentlich ist die Einrichtung der vorläufigen Inbesitznahme auch für bebaute Grundstücke immer mehr praktisch geworden (vgl. § 9 a des Reichsautobahngesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 18. Dezember 1933, RGBl. I S. 1081¹⁵). Die überwiegende Zahl aller Enteignungen wird zur Zeit nach den Vorschriften über das vereinfachte Verfahren durchgeführt, wie sie ähnlich wie in Preußen auch in den meisten übrigen Ländern bestehen. Bei der Schaffung des Reichsenteignungsgesetzes war daher zu erwägen, ob es zweckmäßig sei, künftig für alle Fälle der Enteignung die Grundsätze des beschleunigten Verfahrens gelten zu lassen, besonders die Möglichkeit der sofortigen Besitzeinweisung überall zuzulassen. Eine solche Regelung ist jedoch nicht angebracht. Die Gründe, die dazu geführt haben, daß zur Zeit vorwiegend die Grundsätze des beschleunigten Verfahrens zur Anwendung kommen, beruhen in der Hauptsache darauf, daß zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit alle Möglichkeiten gegeben sein müssen, die Enteignungsvorhaben, die der Arbeitsbeschaffung dienen, ohne jede Verzögerung durchzuführen. Um das große Ziel der Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu erreichen, müssen sich die Betroffenen damit abfinden, daß in einem verkürzten Verfahren entschieden wird, in dem u.U. auch berechnete Interessen der Beteiligten zurückstehen müssen. Wenn auch für die nächste Zeit noch damit gerechnet werden muß, daß die dringlichen Enteignungsfälle im Vordergrund stehen, so wird auch wieder eine Zeit kommen, in der es angemessen erscheint, gerade zum Schutze des vom Nationalsozialismus anerkannten Privateigentums Enteignungen nur in einem Verfahren zuzulassen, das den Betroffenen volle Gewähr für die Prüfung aller Verhältnisse gibt. Es ist namentlich bedenklich, die vorläufige Besitzeinweisung für alle Fälle von vornherein zuzulassen. Denn der Unternehmer kann hierdurch dazu verleitet werden, ungenügend vorbereitete Planungen in Angriff zu nehmen; ferner entsteht dem Betroffenen durch die Inbesitznahme seines Grundeigentums ein Schaden, der später kaum wieder gutgemacht werden kann. Der Entwurf schreibt daher grundsätzlich ein Verfahren vor, das in den Grundzügen dem seit vielen Jahrzehnten in allen deutschen Ländern üblichen und bewährten Verfahren entspricht und das sich in das Planfeststellungsverfahren, das Entschädigungsverfahren und das Enteignungsverfahren gliedert. Den Besonderheiten der gegenwärtigen Zeitverhältnisse wird dadurch Rechnung getragen, daß für geeignete Fälle ein vereinfachtes Verfahren nach Maßgabe des 6. Abschnittes und ein dringliches Verfahren nach Maßgabe des 7. Abschnittes zugelassen werden kann, deren Einzelheiten weiter unten erörtert werden¹⁶.

¹⁵ S. ARH I/2, Nr. 274 P. 1.

¹⁶ Unten Begründung zu §§ 51 ff.

Nachdem die Zulässigkeit der Enteignung durch die Enteignungsanordnung des Reichsministers des Innern gemäß § 3 festgestellt ist, beginnt das Verfahren mit dem *Planfeststellungsverfahren*. Von einer besonderen Eröffnung des Enteignungsverfahrens durch förmlichen Eröffnungsbeschluß der Enteignungsbehörde, wie sie z.B. das thüringische Enteignungsgesetz vorschreibt, sieht der Entwurf ab. Wenn auch ein förmlicher Enteignungsbeschluß einem klaren systematischen Aufbau des Verfahrens dient, so ist er doch praktisch zu entbehren und kann u.U. sogar zu einer Verzögerung des Verfahrens führen. Wenn der Reichsminister des Innern die Zulässigkeit der Enteignung festgestellt hat, ist eine nochmalige förmliche Entscheidung einer Behörde vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens überflüssig; dieses kann vielmehr sofort beginnen. Der Entwurf folgt aus diesem Grunde der bewährten Regelung besonders des preußischen Enteignungsgesetzes, das das Enteignungsverfahren mit einer vorläufigen Planfeststellung beginnen läßt. Nach den Vorschriften des Entwurfs (§§ 21 ff.) hat der Enteignungsberechtigte der Enteignungsbehörde diejenigen Unterlagen vorzulegen, die zur Planfeststellung erforderlich sind. Ihr Umfang ist im Interesse der Vereinfachung und Beschleunigung auf die für die Feststellung des Planes unbedingt notwendigen Unterlagen beschränkt. Die Enteignungsbehörde prüft diese Unterlagen, hört die sonst beteiligten Behörden, z.B. die Wegepolizeibehörde oder die Kleinbahnaufsichtsbehörde, und stellt den Plan vorläufig fest. Ist der Plan bereits in einem besonderen gesetzlich geregelten Verfahren durch die zuständige Behörde geprüft und genehmigt, z.B. durch Feststellung der Baupläne gemäß § 37 des Reichsbahngesetzes oder im Ausbauverfahren nach den Wassergesetzen, so ersetzt diese Genehmigung die vorläufige Planfeststellung durch die Enteignungsbehörde. Der vorläufig festgestellte Plan wird öffentlich ausgelegt. Die Beteiligten werden aufgefordert, etwaige Einwendungen gegen den Plan während der Auslegungsfrist geltend zu machen. Um die Gewähr dafür zu schaffen, daß die Beteiligten rechtzeitig von dem Enteignungsvorhaben erfahren, soll die Gemeinde in geeigneten Fällen die Beteiligten, deren Name und Wohnort feststeht, auf die Auslegung besonders hinweisen (§ 25 Abs. 3). Dieser Bestimmung kommt namentlich für großstädtische Verhältnisse Bedeutung zu. Nach Ablauf der Auslegungsfrist erörtert die Enteignungsbehörde die Einwendungen gegen den Plan in einer Verhandlung mit den Beteiligten, die nötigenfalls an Ort und Stelle stattfindet, und setzt sodann den Plan durch begründeten Beschluß fest. Gegen den Planfeststellungsbeschluß steht den Beteiligten die Beschwerde zu. Da mit der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses der Gegenstand der Enteignung feststeht und nur noch die Frage der Entschädigung offen ist, sind spätestens von diesem Zeitpunkt ab die tatsächlichen Voraussetzungen gegeben, um mit der Ausführung des Unternehmens zu beginnen. Wenn auch grundsätzlich der Enteignete seine Rechte erst Zug um Zug gegen Zahlung verliert, an deren Stelle gegebenenfalls die Hinterlegung tritt, so muß doch in den Fällen, in denen eine Zurückstellung des Baubeginns bis zur Durchführung des Entschädigungsverfahrens die Interessen des Enteignungsberechtigten stark benachteiligen würde, dieser in der Lage sein, jetzt *das Grundstück in Besitz zu nehmen*. Ist der Eigentümer hiermit nicht einverstanden, so kann der Enteignungsberechtigte nunmehr von der Enteignungsbehörde in den Besitz des von der Enteignung betroffenen Grundeigentums eingewiesen werden (§ 31). Ist die Inbesitznahme schon vor der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses geboten, so ist die Möglichkeit hierzu, wie schon erwähnt und weiter unten noch näher behandelt werden wird, im dringlichen Verfahren gegeben.

Nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses wird die Höhe der Entschädigung, wenn sich die Beteiligten über sie nicht einigen, im *Entschädigungsverfahren* festgesetzt. Zu diesem Zweck sind die für die Entschädigungsfeststellung notwendigen Unterlagen einzureichen, soweit sie nicht schon mit dem Antrag auf Planfeststellung vorgelegt worden sind. Hierzu gehört insbesondere ein Verzeichnis der Berechtigten, soweit sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Enteignungsberechtigten bekannt sind. Die Enteignungsbehörde erörtert unter Zuziehung geeigneter Sachverständiger mit den Beteiligten in einer oder mehreren Verhandlungen die Höhe der Entschädigung und entscheidet sodann über sie durch begründeten Beschluß.

Die grundsätzliche Frage, ob für den *Entschädigungsanspruch der Rechtsweg* offen zu lassen ist, hat der Entwurf bejahend beantwortet. Maßgebend hierfür sind folgende Erwägungen: Der Entwurf läßt jede Enteignung aus Gründen des gemeinen Wohles zu; das Enteignungsverfahren wird nach Möglichkeit beschleunigt; der Enteignungsberechtigte kann in dringenden Fällen sofort, in allen übrigen Fällen nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses das Grundeigentum in Besitz nehmen; in dem Planfeststellungsverfahren ist eine gerichtliche Nachprüfung weder vor den ordentlichen Gerichten noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegeben. Dadurch ist dem öffentlichen Interesse an beschleunigtem Zugriff im Enteignungsverfahren ausreichend entsprochen und der Staatshoheitsakt der Enteignung jeder Nachprüfung durch dritte Stellen entzogen. Grundsätzlich anders steht es mit der Beurteilung der Angemessenheit der Entschädigung. Die Feststellung der Höhe der Entschädigung ist nicht ein Staatshoheitsakt, sondern Feststellung eines Anspruchs, der unbeschadet der öffentlich-rechtlichen Natur des Enteignungsverfahrens ein Privatrecht abzugelten hat. Es stehen sich hier nicht Enteignungsbehörde und Privater gegenüber, sondern zwei Private, nämlich der Enteignungsberechtigte und der Entschädigungsberechtigte. Die im nationalsozialistischen Staat herrschende Auffassung, daß Staatshoheitsakte keiner Nachprüfung durch dritte Stellen unterliegen dürfen, steht daher der Zulassung des Rechtswegs über die Höhe der Entschädigung nicht entgegen. Für diese Zulassung sprechen aber gewichtige Gründe. Wie schon oben ausgeführt ist, muß der Staat zwar in der Lage sein, jederzeit Privateigentum zu entziehen oder zu beschränken, soweit das Gemeinwohl es erfordert. Der hiervon Betroffene soll hierdurch aber nicht eine Sonderbelastung erfahren, sondern muß angemessen entschädigt werden. Er muß aber auch das Bewußtsein haben, daß über die Angemessenheit seiner Entschädigung von einer Stelle entschieden wird, die nicht nach Zweckmäßigkeitserwägungen, sondern lediglich nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit urteilt. Nimmt die öffentliche Hand Enteignungen vor, so ist sie bei Bemessung der Entschädigung immer mehr oder weniger Partei, oder sie wird wenigstens den Betroffenen so erscheinen. Eine Nachprüfung der von ihr einseitig festgesetzten Höhe der Entschädigung durch eine objektive Stelle wird daher nicht nur im Interesse einer ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern auch deshalb zweckmäßig sein, um den auch im nationalsozialistischen Staate herrschenden Grundsatz der Sicherheit des rechtmäßig erworbenen Privateigentums nach außen hin in Erscheinung treten zu lassen. Auch zum Schutze des Realkredits ist eine solche Sicherheit geboten. Aus allen diesen Gründen läßt der Entwurf in Übereinstimmung mit der von jeher in allen Landesenteignungsgesetzen bestehenden Regelung für den Entschädigungsanspruch den Rechtsweg offen (§ 37). – Zweifelhaft konnte die Frage sein, ob zur Entscheidung die ordentlichen Gerichte oder die Verwaltungsgerichte berufen sein sollen. Von der grundsätzlichen Auffassung aus, daß es sich hier um einen Anspruch handelt, der ein Privatrecht abzugelten hat, sind die ordentlichen Gerichte für zuständig erklärt, zumal diese auch in ihrer sonstigen täglichen Praxis mit Entschädigungsansprüchen aller Art befaßt und somit Erfahrungen in der Entscheidung solcher Fragen haben. – Der Entwurf vermeidet es auch in seiner Fassung, etwa eine Nachprüfung des Entschädigungsbeschlusses der Enteignungsbehörde durch die Gerichte zuzulassen. Nicht der Entschädigungsbeschluß kann durch Klage angefochten werden; glaubt vielmehr ein Entschädigungsberechtigter, daß die Entschädigung zu niedrig bemessen ist, so kann er gegen den Enteignungsberechtigten auf Erhöhung der Entschädigung klagen. Umgekehrt kann der Enteignungsberechtigte gegen den Entschädigungsberechtigten auf Feststellung einer geringeren Entschädigung klagen. Für die Erhebung der Klage ist eine Ausschlußfrist von 3 Monaten nach Zustellung des Entschädigungsbeschlusses festgesetzt, auch hier eine Beschleunigung des Verfahrens, da z.B. nach preußischem Recht die Frist 6 Monate beträgt. – Über die Höhe der Entschädigung soll im Rechtswege entschieden werden, nicht dagegen über ihre Art. Hat die Enteignungsbehörde festgesetzt, daß die Enteignung statt in einer Kapitalzahlung in wiederkehrenden Leistungen zu geschehen hat, so kann diese Feststellung im Rechtswege nicht geändert, sondern nur Erhöhung oder Minderung der Leistungen verlangt werden (§ 38 Abs. 1). Ebenso kann, wie schon erwähnt, bei Festsetzung der

Entschädigung in Land Zweckmäßigkeit und Umfang der Landzuteilung in gerichtlichen Verfahren nicht nachgeprüft, sondern nur über Gewährung, Erhöhung oder Minderung einer zusätzlichen Geldentschädigung entschieden werden (§ 38 Abs. 2). – Eine Neuerung bringt der Entwurf im § 37 Abs. 5, indem er an Stelle des Rechtsweges vor den ordentlichen Gerichten auf Vereinbarung der Beteiligten eine Nachprüfung des Entschädigungsbeschlusses durch eine in der Durchführungsverordnung zu bestimmende höhere Behörde zuläßt. Die Beteiligten haben es hierdurch in der Hand, eine beschleunigte endgültige Feststellung ihrer Ansprüche durch eine höhere Instanz zu erlangen. Wird von den Beteiligten ein solcher Antrag gestellt, so ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Nach Feststellung der Entschädigung hat der Enteignungsberechtigte die Entschädigungssumme an die Berechtigten zu zahlen oder sie (in den Fällen des § 40) zu hinterlegen. Hierauf spricht die Enteignungsbehörde durch den *Enteignungsbeschluß* die Enteignung aus. Da vor Erlaß des Enteignungsbeschlusses lediglich die Tatsache der Zahlung oder der Hinterlegung zu prüfen ist, ist, um eine Häufung von Rechtsmitteln im Enteignungsverfahren zu vermeiden, der Beschluß für unanfechtbar erklärt. Mit der Zustellung des Enteignungsbeschlusses an den Enteigneten treten die *Wirkungen der Enteignung* (§§ 46 ff.) ein, das sind die in dem Beschluß angeordneten Rechtsänderungen.

Neben diesem normalen Gang des Enteignungsverfahrens sieht der Entwurf, wie schon erwähnt, ein vereinfachtes Verfahren und ein dringliches Verfahren vor, die in geeigneten Fällen auch miteinander verbunden werden können. Das *vereinfachte Verfahren* (§§ 51 f.) kann für Unternehmungen geringeren Umfangs und in sonstigen geeigneten Fällen zugelassen werden, besonders wenn die Rechtsverhältnisse klar liegen und erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Im vereinfachten Verfahren kann die öffentliche Planauslegung unterbleiben oder die Planauslegungsfrist von 2 Wochen auf eine Woche abgekürzt werden; die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des vorläufig festgestellten Planes und die öffentliche Bekanntmachung der Anberaumung der Entschädigungsverhandlung mit der Aufforderung zur Anmeldung von Ansprüchen kann durch die besondere Benachrichtigung der Beteiligten ersetzt werden, was in einfachen Fällen immer möglich sein wird, weil es sich hier regelmäßig um eine geringe Zahl von Beteiligten handelt; das Planfeststellungsverfahren und das Entschädigungsverfahren können zusammengefaßt werden; bei genügender Sicherheit für die Entschädigung kann auch der Enteignungsbeschluß gleichzeitig erlassen werden. Bedarf das Enteignungsverfahren aus Gründen des gemeinen Wohles besonderer Beschleunigung, so kann der Reichsminister des Innern das *dringliche Verfahren* zulassen (§§ 53 ff.). Die Zulassung dieses Verfahrens kann schon bei Erlaß der Enteignungsanordnung oder auch, was praktisch wichtig ist, im Laufe des normalen Enteignungsverfahrens ausgesprochen werden, wenn sich die Dringlichkeit – namentlich für die vorläufige Besitzeinweisung – erst später herausstellt. Das dringliche Verfahren hat folgende Besonderheiten: Die Enteignungsbehörde kann den Enteignungsberechtigten auf Antrag vorläufig in den Besitz des von der Enteignung betroffenen Grundeigentums einweisen, sobald der Planfeststellungsbeschluß erlassen ist. Die Planauslegungsfrist ist auf eine Woche abgekürzt. Durch diese Vorschriften wird das Verfahren so beschleunigt, daß in besonders dringenden Fällen etwa 10 Tage nach Eingang des Antrags auf Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bei dem Reichsminister des Innern der Enteignungsberechtigte das benötigte Grundstück in Besitz nehmen und mit den Arbeiten beginnen kann. Wie groß diese Beschleunigung gegenüber dem bisher geltenden Rechtszustand ist, erhellt daraus, daß selbst nach den neuesten Vorschriften die Inbesitznahme immer erst nach längerer Frist möglich war. So muß z. B. nach § 9 a des Reichsautobahngesetzes zwischen der Zustellung der Anzeige über die Absicht der Inbesitznahme und der Inbesitznahme selbst ein Zeitraum von wenigstens 10 Tagen bei unbewohnten Grundstücken und von wenigstens 3 Monaten bei mit Wohngebäuden besetzten Grundstücken liegen. Selbstverständlich wird die Enteignungsbehörde bei der Besitzeinweisung auf die Interessen der Betroffenen Rücksicht zu nehmen haben und die sofortige Inbesitznahme bewohnter Grundstücke nur zulassen, wenn für die Unterbringung der Bewohner Vorsorge getroffen ist.

Wie das Enteignungsverfahren überhaupt nur in den Fällen stattfindet, in denen sich die Beteiligten nicht über den Gegenstand der Enteignung und über die Entschädigung einigen, so ist auch im Laufe des Verfahrens eine *Einigung der Beteiligten* der beste Weg, um alle Fragen zu bereinigen. An die Spitze des 8. Abschnittes, in dem alle Vorschriften über Parteivereinbarungen zusammengefaßt sind, hat daher der Entwurf den Satz gestellt, daß die Enteignungsbehörde in jeder Lage des Verfahrens darauf Bedacht zu nehmen hat, eine Einigung der Beteiligten herbeizuführen (§ 57 Abs. 1). Zur Erleichterung der Einigung sind für sie vereinfachte Formvorschriften aufgestellt: Kommt die Einigung in einer Verhandlung vor der Enteignungsbehörde zustande, so wird über sie eine Niederschrift aufgenommen, die von den Beteiligten zu unterschreiben ist; einigen sich die Beteiligten außerhalb einer Verhandlung, so ist hierfür schriftliche Form erforderlich und ausreichend (§ 58). Da eine Einigung im Laufe des Verfahrens die weitere Durchführung des Enteignungsverfahrens, insbesondere auch den Enteignungsbeschluß ersetzen soll, muß sichergestellt sein, daß durch die Einigung zwischen dem Enteignungsberechtigten und dem Grundeigentümer nicht die Rechte der sonst Beteiligten beeinträchtigt werden. Diesen ist daher ein Widerspruchsrecht gegen die Einigung binnen bestimmter kurzer Frist gegeben. Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen und ist in ihr kein Widerspruch erhoben, so bestätigt die Enteignungsbehörde die Einigung und verleiht ihr dadurch die Wirkung der Enteignung. Um die Rechte der übrigen Beteiligten zu schützen, ist die Bestätigung ferner davon abhängig, daß in den Fällen, in denen die Hinterlegung der Entschädigung nach den Vorschriften des § 40 vorgeschrieben ist, die Hinterlegung nachgewiesen wird. Haben die Beteiligten nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben, so können sie nunmehr ausschließlich im Rechtswege von dem Enteignungsberechtigten Entschädigung verlangen; die Geltendmachung dieses Anspruchs ist nur in einer Ausschlußfrist von 3 Jahren seit der Bestätigung der Einigung zulässig (§ 61 Abs. 3). [...] ¹⁷ Die Vorschriften über die *Kosten des Verfahrens* (§§ 64 ff.) entsprechen in den Grundzügen den bisherigen Bestimmungen in den Landesgesetzen. Die Kosten trägt der Enteignungsberechtigte. [...] Um das Enteignungsverfahren möglichst billig zu gestalten, sind die Verhandlungen vor den öffentlichen Behörden im Enteignungsverfahren für gebühren- und stempelfrei erklärt. Die Verhandlungen vor den Notaren bleiben gebührenpflichtig, sie sind aber stempelfrei. Als gebührenfrei sind ferner in Anlehnung besonders an das thüringische Recht die im § 64 Abs. 4 bezeichneten Vorgänge ¹⁸ erklärt. Im übrigen kommen für das Verfahren nur die baren Auslagen in Ansatz. Abweichend von dem preußischen Recht, wo sich das Fehlen solcher Bestimmungen als Härte für die Beteiligten gezeigt hat, ermöglicht es der Entwurf, dem Enteignungsberechtigten auch die Erstattung der Kosten für Reisen und Zeitversäumnis sowie der Kosten eines Vertreters aufzuerlegen, soweit diese Kosten nach Entscheidung der Enteignungsbehörde notwendig waren. Die *Schlußbestimmungen* (§§ 66 ff.) bringen zunächst, da es an einem allgemeinen Reichsverwaltungsrecht noch fehlt, einige allgemeine Bestimmungen über die Beschwerde und über die Zustellungen in Enteignungssachen. [...] – Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, müssen zunächst gemäß § 70 die erforderlichen Durchführungs- und Überleitungsvorschriften erlassen werden. In ihnen wird insbesondere zu bestimmen sein, welche Behörden in den einzelnen Ländern zur Durchführung des Gesetzes tätig zu werden haben. Ferner wird die Überleitung der anhängigen Enteignungsverfahren in das neue Verfahren zu regeln sein.

[...] ¹⁹

¹⁷ Betrifft Klagerecht der Hypothekengläubiger gegen eine zu gering bemessene, ihre Ansprüche nicht abdeckende Entschädigung.

¹⁸ Erteilung und Ergänzung von Grundbuchauszügen, Eintragung und Löschung des Enteignungsvermerks sowie die Grundbuchberichtigung.

¹⁹ Folgt: Einzelbegründung. – Der Entwurf fand bei den Ressorts eine überwiegend kritische Aufnahme: Der RERzM bemängelte das Fehlen einer Bestimmung über die entschädigungslose Bodenenteignung als Handhabe gegen jüdische Grundstücksspekulanten; RJuM und PrFM problematisierten die praktische Möglichkeit der Entschädigung in Land; beinahe alle Ressorts aber sprachen sich gegen die Zentralisierung der Enteignungsanordnung beim RIM aus; der RWiM beanspruchte gar generell die Enteignungsbefugnis für sich, da es überwiegend auf wirtschaftliche Gesichtspunkte ankomme; der REM forderte wenigstens seine ständige Beteiligung bei allen Enteignungsfällen, durch die landwirtschaftlicher Grund betroffen werde. Sammlung der

Stellungnahmen in: R 43 II/1526, S. 201–308; R 3001/10699; R 41/857. Vgl. zum Fortgang auch APK I 1, Reg. Nr. 10626; APK II 3, Reg. Nr. 30345. Knapp anderthalb Jahre später, am 6. 5. 36, legte der RIM eine zweite, überarbeitete Entwurfsfassung vor, am 2. 4. 37 eine dritte, am 4. 8. 37 schließlich eine vierte, ehe das Projekt am 1. 6. 38 „vorläufig“, realiter aber auf Dauer unerledigt z.d.A. gelegt wurde; R 43 II/1527a; R 3001/10699; R 41/858 und 859; R 5101/23508. Mittlerweile war das Enteignungsrecht für die Zwecke einzelner Verwaltungen gesondert geregelt worden, etwa durch das *Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht* und das *Gesetz zur Regelung des Landbedarfs der öffentl. Hand*, beide vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 467, 468; s. Dok. Nr. 133 P. 1, 2), § 18 des *NaturschutzG* vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 821; s. Dok. Nr. 178 P. 17). Die Enteignungen auf dem Gebiet des Städtebaus wurden aufgrund einer NotVO vom 18. 3. 33 (RGBl. I S. 109, 122) abgewickelt, deren Geltungsdauer durch zwei Gesetze vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 455) und vom 7. 4. 37 (RGBl. I S. 442) schließlich bis zum 31. 3. 39 verlängert wurde. Für Enteignungen zu städtebaulichen Zwecken wurde aber dann meist das *Gesetz über die Neugestaltung dt. Städte* vom 4. 10. 37 (RGBl. I S. 1054) herangezogen. Allgemein zur Entwicklung des Enteignungsrechts bis 1945 s. SCHUBERT, Enteignungsrecht.

Zitierhinweis

Nr. 80 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Reichsenteignungsgesetzes. 18. Januar 1935
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d080>